

규제개혁위원회 규제심사결과

심사구분 : 제 923회 예비심사

안전번호 : 제 2024-44호

안 건 명 : 학교법인 분리에 따른 수익용기본재산 배분 기준
고시 제정안

위 학교법인 분리에 따른 수익용기본재산 배분 기준 고시
제정안을 붙임과 같이 심의·의결 하였음.

붙 임 : 학교법인 분리에 따른 수익용기본재산 배분 기준
고시 제정안 규제심사 결과

2024. 02. 02.

※ 동 확인증은 위 법령 제·개정안에 대한 것으로, 이후 입법과정에서
내용이 변경되는 경우, 법령에 따라 반드시 규제조정실과 규제심사
대상 여부에 관해 협의를 거쳐야 함.

규 제 개 혁 위 원 회 위 원 장



<붙임>

「학교법인 분리에 따른 수익용기본재산 배분
기준 고시 제정안」 심사 결과

안건 개요	심사 결과
1. 법인분리시 수익용기본재산 배분 기준 규정(신설) 상위법령(대학설립운영규정) 개정에 따라, 학교법인 분리시 수익용기본재산 배분 기준을 마련함. 수익용기본재산 배분 원칙 신설(안 제2조) 법인 분리에 따른 수익용기본재산 배분 시 교육환경 보호를 위해 의무교육을 하는 학교와 「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」에 따른 학교에 수익용기본재산을 우선적으로 배분하도록 함.나. 수익용기본재산 배분 기준 신설(안 제3조) 수익용기본재산을 2개 이상의 대학에 배분하는 경우, 각각 대학의 재학생 수의 비율에 따라 각각의 학교법인에 배분하도록 함.	< 비중요 규제 >